

เวทีรับฟังความคิดเห็น



เชียงใหม่



การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 09.30 – 15.30 น.

โรงแรมแคนทารี วิลส์ เชียงใหม่

F A I R ⚡



ค่าไฟที่เป็นธรรม

FAIR | POWER | FOR | ALL

สำหรับครัวเรือน



เชียงใหม่

ขอนแก่น

หาดใหญ่

ภาพรวมการทำแบบสอบถามความรู้

- เป้าหมายแบบสอบถาม 5,000 กลุ่มตัวอย่าง
- ทำโพลในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคละ 1,000 ตัวอย่าง (เหนือ, อีสาน, ใต้ และกลาง ตะวันตก ตะวันออก)
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค (ม.แม่โจ้, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์ และ ม.บูรพา)
- ได้ผล 4,050 ตัวอย่าง ผลรายภาคครบ 4 ภาค
- ยังเปิดรับคำตอบ ‘ออนไลน์’ อีก 1,000 ตัวอย่าง



QR code แบบสอบถามความรู้ เรื่องค่าไฟ



เวทีรับฟังความคิดเห็น



เชียงใหม่



การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 09.30 – 15.30 น.

โรงแรมแคนทารี วิลส์ เชียงใหม่

F A I R ⚡



ค่าไฟที่เป็นธรรม

FAIR | POWER | FOR | ALL

สำหรับครัวเรือน



การบันทึกภาพและวิดีโอ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ในงานมีการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน



การเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น รายงาน, สื่อประชาสัมพันธ์)
จะใช้เฉพาะภาพรวมบรรยากาศ อาจมีการเผยแพร่ภาพบุคคล
ในลักษณะที่ระบุตัวตนได้



หากท่านไม่สะดวกให้ปรากฏในสื่อ โปรดแจ้งทีมงานที่จุดลงทะเบียน



กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ภาคเหนือ

- **กล่าวเปิดงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น**
โดย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- **กล่าวแนะนำโครงการ**
โดย คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **เปิดบทสนทนา: ตลาด อำนาจ และแผนพลังงาน**
“ตลาดลำไย มือถือ และไฟฟ้า - สามตลาด สามกติกา”
โดย นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
“ใครเป็นใครในเกมพลังงาน”
โดย ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
“บทเรียนจากต่างประเทศ: วางแผนไฟฟ้า ท้องถิ่นก็มีเสียงได้”
โดย ดร.อารีพร อัครวินพงศ์พันธ์ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **Workshop ค่าไฟฟ้าในชีวิตจริง** โดย คุณวรลักษณ์ ไชยทัพ และทีมงาน



QR code เอกสารประกอบการนำเสนอ





คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



คุณพรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปรีดา คงแป้น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี**
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณศยามล ไกยูรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปิติกาญจน์ สัทริเดช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณวสันต์ ภัยหลักล้า
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณสุภัทรา นาคะผิว
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อำนาจและหน้าที่



มาตรา 247



มาตรา 26 และ 27

คุ้มครอง

- ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

เฝ้าระวัง

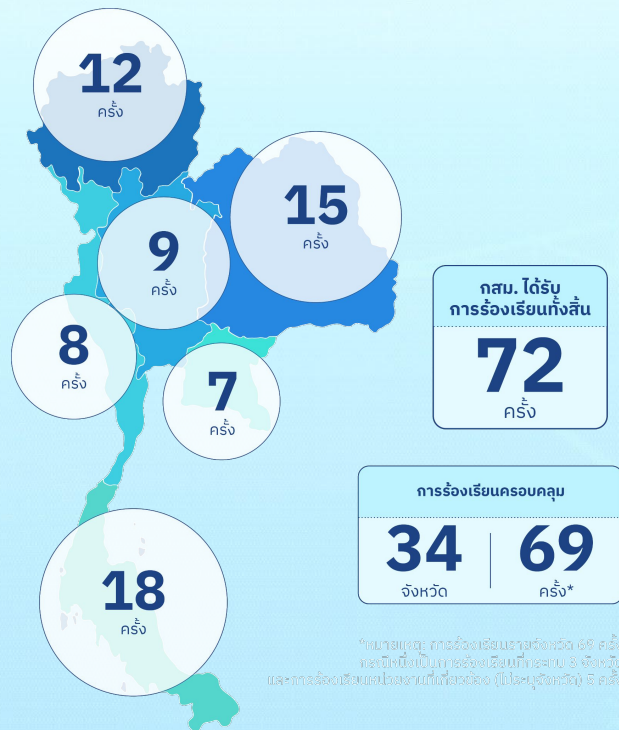
- จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจำปี เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
- ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

ส่งเสริม

- สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน



ชวณย้อนดู 17 ปีแห่งการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2567 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



สาเหตุ การร้องเรียน 5 อันดับแรก

1. โรงไฟฟ้าชีวมวล 18 ครั้ง
2. โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้า 12 ครั้ง
3. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขาดผ่านที่ดินและ
โครงข่ายไฟฟ้า 7 ครั้ง
4. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 3 ครั้ง
5. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 ครั้ง

จังหวัดที่ร้องเรียน เรื่องไฟฟ้ามามากที่สุด

5 ครั้ง

ลำปาง
สระบุรี
นครศรี-
ธรรมราช
สงขลา

4 ครั้ง

ประจวบ-
คีรีขันธ์

3 ครั้ง

เชียงราย
ระยอง
กระบี่



ตัวอย่างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า

สิทธิชุมชน

→ กรณีร้องเรียนว่า **‘โครงการพลังน้ำเขื่อนปากแบง’**
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (2563)

สิทธิผู้บริโภค

→ กรณีขอให้ตรวจสอบ **‘การขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม’** (2555)

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

→ กรณีคัดค้าน **‘โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา’** จังหวัดสงขลา (2562)

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

→ กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560)

สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี

สิทธิในสุขภาพ

กรณีร้องเรียนว่า **‘โรงไฟฟ้าแม่เมาะ’** ก่อให้เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน (2560)
‘โรงไฟฟ้าชีวมวลซานอ้อย’ จังหวัดร้อยเอ็ด (2567)



ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าที่น่าสนใจ

กสม. ๑

รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการพิจารณาที่ ๘๒๙/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คำร้องที่ ๓๖๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง
ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชนให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๐๙-๑๐๒/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

ที่ ๓

เรื่องการขึ้นค่า Ft

กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม (2555) - สิทธิผู้บริโภค

เรื่องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคม

โรงไฟฟ้าในพื้นที่ แต่กลับพบข้อในใบลงทะเบียณ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กับข้อพื้นที่ป่าชายเลน

กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชน
ให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ (2560) - สิทธิชุมชน

เรื่องการพาดเสาไฟฟ้าผ่านที่ดิน รวมถึงการรื้อถอนและก่อสร้างเสาไฟ ส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ชุมชน

กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560) - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน



อนุกรรมการ โครงการ

คณะอนุกรรมการ โครงการ



ข้อร้องเรียนประเด็นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
ครัวเรือนจำนวนมาก



คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



อนุกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่า
ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



คุณศยามล
ไกรยวงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



คุณชาญชวน
ไชยานุกิจ
ประธานอนุกรรมการ



คุณประวิทย์
สีสาพรวงศา
อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
อนุกรรมการ



ดร.อารีพร
อัศวินพงศ์พันธ์
อนุกรรมการ



คุณรัตติกาล
จันทร์สุริยา
อนุกรรมการ



คุณจอมพล
บุญอ่อน
อนุกรรมการ



คุณพิมพ์ดาว
จันทร์ชันทิ
เลขานุการ



คุณศิริลดา
ผิวหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ

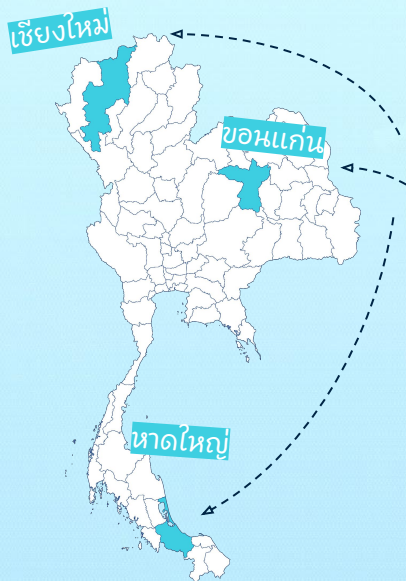
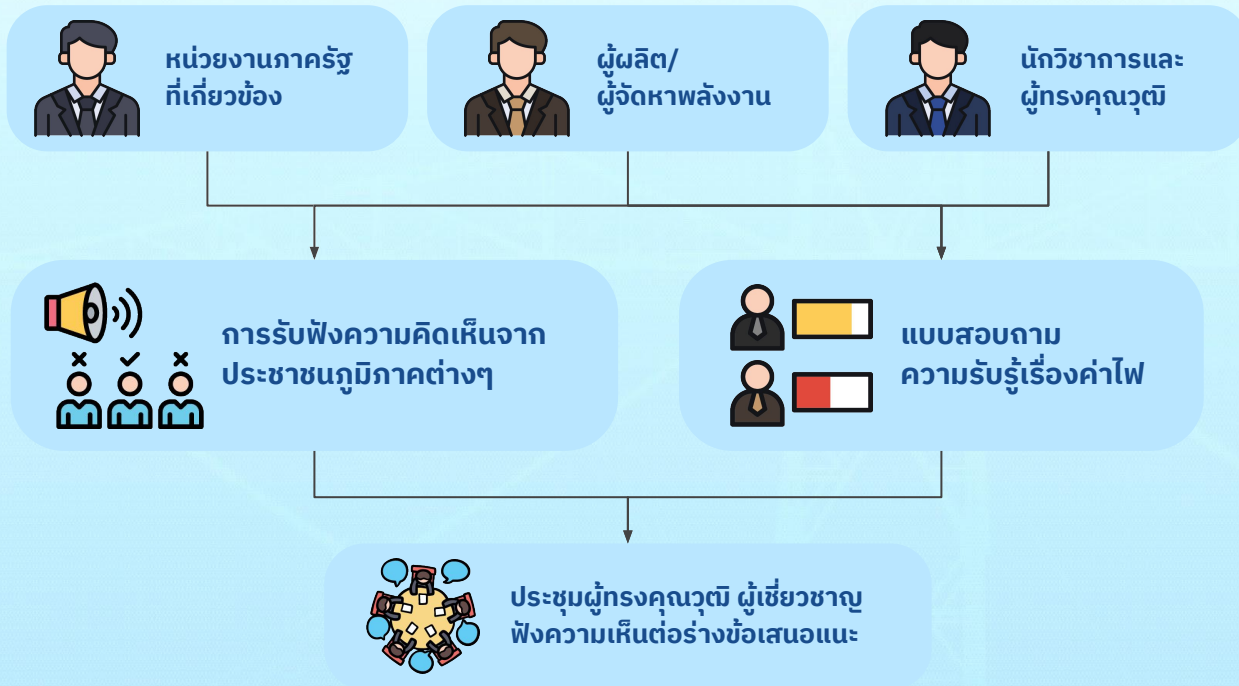


คุณบัณฑิต
หอมเอษ
ผู้ช่วยเลขานุการ



กระบวนการ (1)

ประชุมกลุ่มย่อย





ค่าไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
ภารกิจที่สำคัญของโครงการคือมุ่งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรื่องค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ขอเชิญร่วมงานและติดตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่างๆ

ขอนแก่น



ศุกร์ 30 ม.ค. 2569

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

เวลา 9.30 - 15.30 น.

หาดใหญ่



ศุกร์ 13 ก.พ. 2569

โรงแรมบุรีศรีภู ถนนศรีภูวนารถ
หาดใหญ่

เชียงใหม่



พฤหัสบดี 26 ก.พ. 2569

สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กกม. และอื่นๆ



ศุกร์ 13 มี.ค. 2569

สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ลงทะเบียนได้ที่



ติดตามรายละเอียดงานได้ที่ facebook
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / DataHatch



กระบวนการ (2)

อนุกรรมการ

กระบวนการ (1)



การจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



ข้อเสนอแนะ / มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
การเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม



WE ARE
EQUAL

สิทธิมนุษยชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ชื่อ นายสมมุติ นามทดสอบ 025168657-9

ที่อยู่ 99/99 น.99 ต.อุกค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

รหัสการไฟฟ้า (PEA Code) สายจดหน่วย (MRU) หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. NO. 1) เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No./Ref No.2)

G08101 GRST0181 020019320090 000022098363

รหัสเครื่องวัด (PEA No.) User No. ประเภท (Type) วัน-เวลาอ่านหน่วย (Meter Reading Data) ประจำเดือน (Bill Period)

5700622483 022900 1115 15/04/59 13:59:19 04/2559

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Usage Current) ตัวคูณ (Multiplier) ประวัติการใช้ไฟ (Usage History)

เลขครั้งหลัง (Recent Reading)	เลขครั้งก่อน (Previous Reading)	จำนวนที่ใช้ (Consumption)	วันที่จด (Date)	หน่วย (Unit)
1516.000	1284.000	232.000	16/03/59	215
		กว. หน่วย	14/02/59	148
			16/01/59	129
				169
				45
				1

ค่าไฟฟ้า

6 เสาหลัก: เข้าใจเรื่องสิทธิ-พลังงาน



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
*Right to Public
Participation*

การเข้าถึงข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ และ
การติดตามตรวจสอบ



สิทธิในทรัพยากร
ธรรมชาติ
*Right to Natural
Resources*

การเข้าถึงและการใช้พลังงาน
ของบุคคลและชุมชน



สิทธิในการพัฒนา
*Right to
Development*

พลังงานที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของสังคม



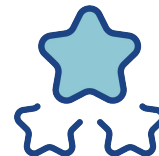
สิทธิในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
*Right to Good
Environment*

การคุ้มครองจากมลพิษและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ



สิทธิในการเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
*Right to Basic State
Services*

การเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึง
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง



สิทธิในบริการของรัฐ
ที่มีคุณภาพ
*Right to Quality
State Services*

ความมั่นคง ความเป็นธรรม
และความเชื่อถือได้ของ
ระบบพลังงาน

6 ปัจจัยหลักที่กำหนดต้นทุนพลังงาน

1



แผนพลังงาน
ชาติ หรือ PDP

The Roadmap

2



การจัดสรรก๊าซ

เชื้อเพลิงหลัก

3



โครงสร้างราคา

สูตรคำนวณต้นทุน

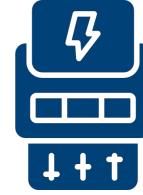
4



โรงไฟฟ้า

ค่าโครงสร้างพื้นฐาน

5



อัตราค่าไฟ

ผู้ใช้ไฟฟ้า

6



กลไกรัฐ

กลไกคุ้มครอง
คนกลุ่มต่างๆ



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิในทรัพยากร
ธรรมชาติ



สิทธิในการพัฒนา



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิในการบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพ



สิทธิในการบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพ



สิทธิในการเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ

“ราคาลำไย ค่าโทรศัพท์ และค่าไฟ: การกำกับ ราคาในสายตาผู้บริโภค”

นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์

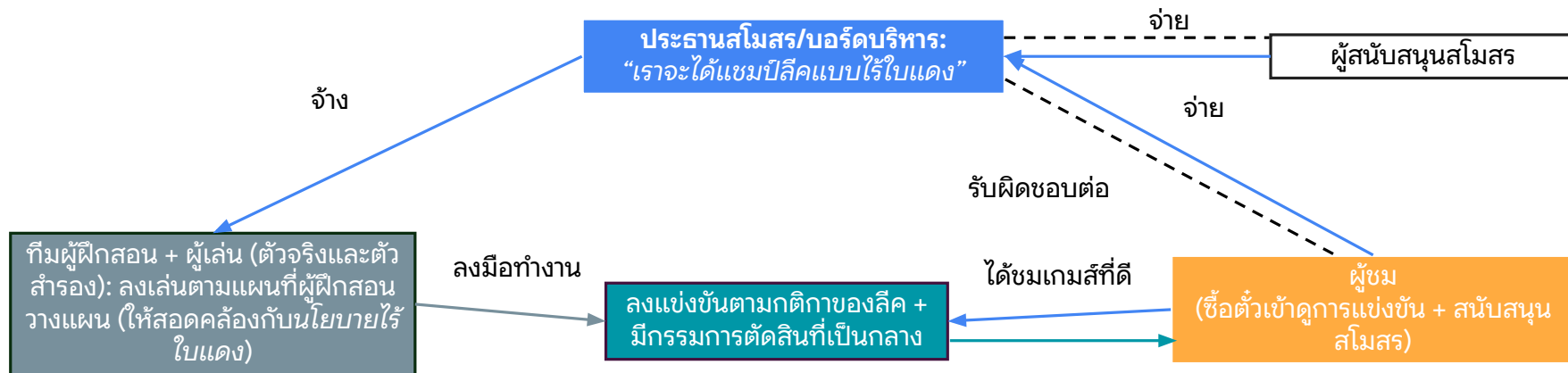
“ใครเป็นใครในเกมพลังงาน”

ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า



ท่านเห็นว่า “ใคร” เป็นผู้มีส่วนได้เสียบ้างและแต่ละคนมี “บทบาท” แตกต่างกันอย่างไรร?





มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2546 (ครั้งที่ 95)
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และ 3 ตุลาคม 2543 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะนำเสนอโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อไป และเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. แปลงสภาพเป็นบริษัทหึ่งองค์กร โดยใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

2. กระทรวงพลังงาน ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group (Thailand) เพื่อทำการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศไทย และการปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการกำกับโครงสร้างการศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศไทย และการปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้า ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาดังกล่าว



BCG BOSTON
CONSULTING
GROUP

5. ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวงพลังงานนำเสนอมีลักษณะดังนี้

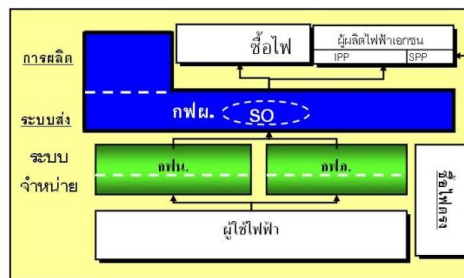
5.1 กิจการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าเช่นเดียวกับในปัจจุบัน และเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer) ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

5.2 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า : การส่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า จะส่งโดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) ซึ่งจะอยู่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ของ กฟผ. โดยหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) จะทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านกระบวนการการแบ่งขอบเขตงาน (Ring Fence) ที่ชัดเจน

5.3 บทบาทของผู้ประกอบการเอกชน : การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะมีการเปิดประมูลแข่งขัน โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับผู้ลงทุน

5.4 หน่วยงานกำกับดูแล : จะมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ภายใต้กระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า กำกับดูแลราคาค่าบริการคุณภาพบริการ และการลงทุนให้มีความเหมาะสม พอเพียง รองรับการแข่งขันเสรีภาพ พร้อมทั้งดูแลความเป็นธรรมกับนักลงทุน และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับคุณภาพการบริการที่ดี

รูปแบบ Enhanced Single Buyer



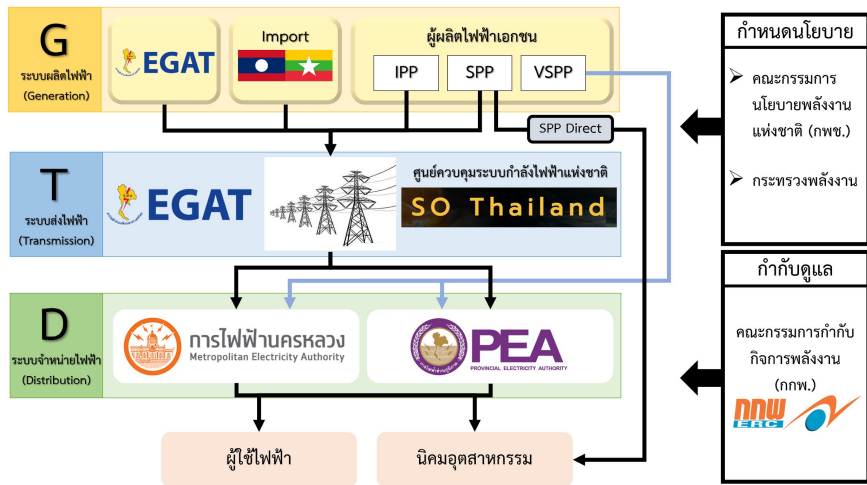
6. ลักษณะโครงสร้างองค์กรของ 3 การไฟฟ้า

6.1 กฟผ. จะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทหึ่งองค์กร และจัดระเบียบกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2547 โดยมีการแบ่งแยกทางบัญชีระหว่างกิจการผลิตและกิจการระบบส่ง เพื่อสร้างความโปร่งใส และส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

6.2 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่าย และการดักปลักไฟฟ้าภายใน พื้นที่รับผิดชอบของตน จะมีการแบ่งแยกทางบัญชีระหว่างธุรกิจสายจำหน่าย และจัดหาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการผูกขาดระหว่างธุรกิจสายจำหน่ายที่มีลักษณะผูกขาดกับธุรกิจการดักปลักไฟฟ้า



โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย: กว่าไฟฟ้าจะมาถึงเราผ่านอะไรมาบ้าง



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ประเทศไทยในปัจจุบันมีโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer) ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized System) และเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนและจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งจากลักษณะโครงสร้างกิจการดังกล่าว ภาครัฐจะเป็น ผู้ประมาณความต้องการไฟฟ้าของแต่ละปีและวางแผนการจัดหาไฟฟ้าในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง บ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ โดยจัดทำเป็น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศ ว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ๑๕ - ๒๐ ปี โดยรัฐจะทยอยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และโรงไฟฟ้าตามแผน โดยมีการลงทุนล่วงหน้า ๕ - ๗ ปี ตามกรอบระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจำหน่าย

ผู้กำหนดนโยบาย

จะแปลงนโยบายที่ได้หาเสียง + แลงต่อรัฐสภา ให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ ต้องมีคนกำหนดแนวทางและแผนการ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ

ลงมือ
ประกอบการ
เพื่อให้
บริการแก่
ผู้ใช้พลังงาน

มาตรา ๒๕/๑๓) กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ต้อง

(๑) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือถือหุ้นเกินเป็นจํานวนอันน้อยให้คุ้มครองของเงินถือในนิติบุคคล
ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การส่ง หรือจำหน่ายพลังงานนั้นเอง หรือไฟฟ้า หรือ

(๒) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือ
จำหน่ายพลังงานนั้นเองหรือโรงไฟฟ้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินั้นเป็น
ข้าราชการประจำซึ่งได้รับมอบหมายจากสหภาพราชการ หรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหรือการดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
พลังงานนั้นหรือในนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้นับถือ

ให้ผู้ซึ่งเข้าเป็นกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
วรรคหน้าภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เข้ามามีตำแหน่ง



มาตรา ๑๐ ให้มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- (๒) ติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
- (๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผลผลิตอันเนื่องมาของสถานการณ์ด้านพลังงาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่ผลิดิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- (๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

**ผู้ใช้พลังงาน
(ปวงชน)**



ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer - IPP)

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๔๒) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระบัญญัติกฎประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. วิธีการรับซื้อไฟฟ้า

การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขัน (Bidding) โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (Request for Proposals - RFP)

ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้า

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

๒.๒ องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP) ไม่สามารถยื่นข้อเสนอโดยตรง หรือเข้าร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อยื่นข้อเสนอ

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดๆ ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือการควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจในบริษัท/กลุ่มบริษัทนั้นไม่เกินร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP)



ข้อ ๗. ลักษณะและวิธีการเดินเครื่องของการผลิตไฟฟ้า

เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base Load ที่ผลิตไฟฟ้าตามที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสั่งการ

ข้อ ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านเทคนิคจะได้รับการคัดเลือกไปสู่การพิจารณาขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๒ การ Short-list ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ ๑ ที่อยู่ใน Short-list จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) เมื่อผ่านตามผลการประเมินข้อเสนอด้านราคา

ขั้นที่ ๓ การเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ที่อยู่ใน Short-list ในขั้นที่ ๒ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเจรจาสัญญา PPA จนครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ ๓

กกพ. ประกาศ แต่ “การไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับเอกชน”

กกพ. มิได้เป็นคู่สัญญา

(นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับโรงไฟฟ้าคือสัญญาทางปกครอง)

พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
การนั้น

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(ค) ประเทศใกล้เคียง

(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.

(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(๓) ผลิตและขายปลีกในท หรือวัตถุดิบจากกลไกในทหรือโดยอาศัยกลไกในทหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้ว่าการ

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง

หมวด ๔
การกำกับและการควบคุม



มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการนี้จะสั่งให้ กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินการได้

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ กฟผ. จะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี

หาก ครม. + กพช. มี “นโยบาย” ให้รัฐลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากฟอสซิล

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ

ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการให้ออกมติให้ผู้ว่าการออกจากตำแหน่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้ว่าการ

การแต่งตั้ง การกำหนดอัตราเงินเดือน หรือการให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรานี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี



ไม่ได้ลงเตะด้วย
ไม่ได้เป็นคนของสโมสรใด
และทำให้การแข่งขันเป็นธรรม
เป็นไปตามกติกา

- เพื่อแยกบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการออกจากผู้ควบคุมกำกับและผู้ดำเนินนโยบาย การปฏิรูปภาคการไฟฟ้าจึงเริ่มต้นจากการแบ่งแยกหน้าที่ของทั้งสามฝ่ายให้ชัดเจนภายใต้แนวคิดการปฏิรูปภาคพลังงานไฟฟ้า
- แนวคิดการจัดตั้งองค์การอิสระ (Independent) หรือ องค์การกึ่งอิสระ (Quasi-Independent) ถูกนำมาแทนที่การควบคุมกำกับโดยตรงของส่วนราชการ

หน้า ๖๔
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสำคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน คอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

นโยบายและเป้าหมาย การรับซื้อไฟฟ้าที่ กพข. มี มติ (policy making)

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ

(๒) ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการ
ตรวจราชการภูมิภาคเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการขออนุญาต
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

(๓) กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

(๔) กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

(๕) เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ (๓)

ช่วยให้เอกชนเข้ามามีบทบาท
ในการประกอบกิจการพลังงานอย่างไร?

สร้างแรงจูงใจในการลงทุนและทำให้โครงการ
ผลิตนั้นมีศักยภาพพอที่ธนาคารจะให้สินเชื่อ
โครงการ (project finance)

ส่งผล
ไปถึง
ตลาดเงิน
และ
ตลาดทุน

(๖) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

(๗) ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน

(๘) เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ (๑๐)

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินเข้ากองทุน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ตามมาตรา ๕ (๘)

(๑๑) ออกคำสั่งและกำหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๘ การบังคับทางปกครอง

(๑๒) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงาน

(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน

(๑๔) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน

(๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
พลังงาน

(๑๖) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า
และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

(๑๗) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้

(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

แต่ท้ายที่สุดแล้ว “ราคาไฟฟ้าต้องเป็นธรรมและเหมาะสม”



ต้นทุนที่ (เกิดขึ้นจริง) -----> เกิดจริงแล้วเป็นธรรมเสมอหรือไม่



พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๒

อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

มาตรา ๖๕ ภายใต้บังคับนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต แต่ละประเภท โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

(๑) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

(๒) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้การจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ

(๓) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน

(๔) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

(๕) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาค

(๖) การคำนวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ

(๗) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม

เป็นสิ่งที่รัฐกำหนด
นโยบายและกำกับดูแล

ไม่ได้ใช้คำว่า
“พลังงานราคาถูก”



ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๕



ธรรมาภิบาลพลังงานกับ สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้พลังงาน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้า และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้า และมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของตนที่จะได้รับการคุ้มครองและการรับรองสิทธิในฐานะผู้บริโภคด้านพลังงาน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงการรับทราบถึงสิทธิและ ข้อพึงปฏิบัติในการใช้บริการไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๗) และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๗๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คำประกาศสิทธิ ผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ใช้บริการไฟฟ้ามีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในการทำสัญญา รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ที่ทำกับผู้ให้บริการไฟฟ้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน

(๒) สิทธิร้องขอให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ โดยไม่ชักช้า หากพบความผิดปกติหรือแสดงค่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริง

(๓) สิทธิขอตรวจสอบการคิดค่าไฟฟ้า และขอข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของตนเอง จากผู้ให้บริการไฟฟ้า

(๔) สิทธิที่จะจ่ายอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๕) สิทธิได้รับการแจ้งจากผู้ให้บริการไฟฟ้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนการงดให้บริการไฟฟ้า เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๔ วัน

การจัดหาและให้บริการ “ไม่ใช่” สินค้าและ
บริการที่ต้อง “ขาย” ให้ได้กำไรสูงสุด

“ภารกิจของรัฐ”

- รัฐจะต้องสร้างคุณภาพในการเข้าถึงและใช้พลังงานให้กับทุกคน คุณภาพในที่นี้คือการที่ประชาชนทุกคนได้รับบริการพลังงานในฐานะ “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง มาตรา 56 วรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- ดังนั้นแล้ว การให้บริการไฟฟ้าย่อมเป็นภารกิจที่รัฐต้องทำ และต้องทำให้ประชาชนพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมไฟฟ้า และการได้รับบริการผ่านระบบโครงข่ายพลังงานที่ดีนั้นจึงอาจไม่ใช่ “สินค้า” ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นจะต้องทำกำไรสูงสุดจากการขายหรือให้บริการ

มาตรา ๑๖๕ ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

นโยบายพลังงาน -----> จะต้องอาศัยการบริหารราชการแผ่นดินในจุดใดบ้าง
Policy Making-Operating-Regulating (หน่วยงานของรัฐ)

คณะรัฐมนตรี



คำแถลงนโยบาย
ของ
คณะรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน

ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๔

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีอายุเป็นผู้นำพลพรรคชาวไทย
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งสมณัติสมณหมาย หรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์

มาตรา ๘๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสามร้อยห้าสิบคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน

ความเชื่อมโยงกับรัฐบาล

บริการพลังงาน

ผู้ใช้พลังงาน
(ปวงชน)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อำนาจบริหารทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

Power Policy Maker

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

Power Operators



Power Regulator

กกพ. ใช้อำนาจกำกับกิจการ
พลังงาน
ให้ได้คุณภาพ
และเป็นตามกรอบนโยบายรัฐ

มาตรา ๕๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รมว.พลังงานเป็นกรรมการและโฆษก
ประธานกรรมการ รมว.มหาดไทยเป็นกรรมการและโฆษก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๕๗ (๒) ให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รมว.พลังงานเป็นกรรมการและโฆษก
ประธานกรรมการ รมว.มหาดไทยเป็นกรรมการและโฆษก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขาธิการ

กฟผ.

มาตรา ๕๗ (๒) ให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รมว.พลังงานเป็นกรรมการและโฆษก
ประธานกรรมการ รมว.มหาดไทยเป็นกรรมการและโฆษก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขาธิการ

มาตรา ๒๐(๔) ให้มีคณะกรรมการพลังงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน
“คณะกรรมการพลังงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งมีไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ในการนี้ที่มิอาจดำเนินการได้หรือดำเนินการไม่เรียบร้อย ให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมได้ แต่ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กรรมการต้องไม่เกินสิบคน

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ



มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กระทรวงการ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
มีจำนวนไม่เกินสองคนเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้



มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กระทรวงการ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
มีจำนวนไม่เกินสองคนเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

พระราชบัญญัติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ



ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นแกนกลางของธรรมาภิบาลพลังงาน

พลังงานนั้นเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ธรรมาภิบาลพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน
อย่างเป็นธรรม (just energy transition) โดยมีเป้าหมายให้

**“ประชาชนพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือ
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะแทนที่
จะเป็นประโยชน์แก่คนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ”**

คำมั่นสัญญาว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leave no one behind)” นั้นจะบรรลุได้
เมื่อคนที่ถูกทิ้งอยู่นั้นสามารถเข้าถึงพลังงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใน
สถานการณ์วิกฤต ขณะเดียวกันเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

และเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโดยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากเทคโนโลยี นวัตกรรม โมเดลธุรกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อการลงทุนจาก
ภาคเอกชน

อะไร (ไม่) ยุติธรรม (ได้บ้าง)?



ยุติธรรมในเชิงการแบ่งสรรผลประโยชน์ (distributive justice)

หากมีคนที่ได้รับภาระมากเกินไป (หรือได้ประโยชน์น้อยเกินไป) จะเกิดความไม่ยุติธรรมในเชิงการแบ่งสรรผลประโยชน์ (distributive justice) เช่น หากนักกลงทุนได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนเพื่อผลิตและจัดหาไฟฟ้าจำนวนมาก และสามารถส่งผ่านต้นทุนนี้มาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทุกบาททุกสตางค์ แม้จะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยถูกนับรวมเข้าไปในค่าไฟฟ้าฐาน ย่อมเกิดความไม่ยุติธรรมในมิตินี้

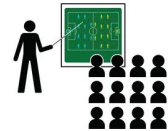
ยุติธรรมในเชิงกระบวนการ (procedural justice)

หากปัจเจกบุคคลไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะเกิดความไม่ยุติธรรมในเชิงกระบวนการ (procedural justice) เช่น หากบุคคลในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกักเก็บคาร์บอน (CCS) ไม่มีส่วนร่วมในการให้อนุญาตการประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้อย่างเพียงพอ และไม่ถูกรับฟังโดยหน่วยงานรัฐที่จะให้อนุญาตอย่างจริงจังแล้ว แม้การให้อนุญาตจะมองว่าสร้างประโยชน์สาธารณะได้ เช่น เพื่อให้รัฐบรรลุเป้าหมายตาม PDP แล้วก็ยอมก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในมิตินี้ได้



“ตัวสำรองมีความจำเป็น” แต่สโมสรก็ไม่
ต้องจ้างตัวสำรองจำนวนมากเกินไป จน
ต้องขึ้นค่าตัวเข้าชม

ให้คุณ (กองหลัง) วิ่งแทนเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งบ้าง ๆ
ตลอดทั้งเกมสัปดาห์เพื่อให้ทีมเราชนะ
+ ให้ยิงให้ได้ 1 ลูกด้วย

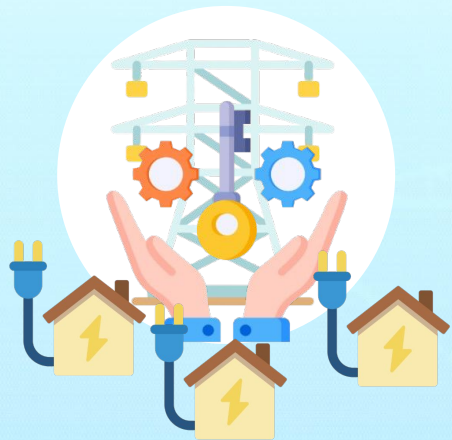


“บทเรียนจากต่างประเทศ: วางแผนไฟฟ้า ท้องถิ่นก็มีเสียงได้”

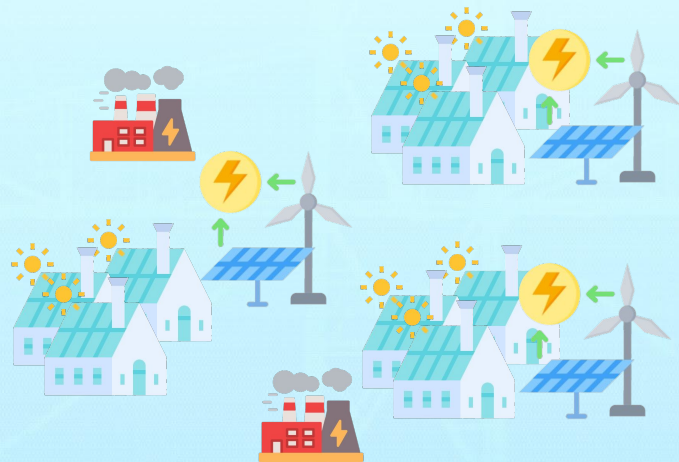
ดร.อารีพร อัครวินพงศ์พันธ์

การทำให้โครงข่ายไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

โมเดลเก่า: ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของสาธารณูปโภค
พื้นฐาน



โมเดลใหม่:
พลังงานชุมชนแบบกระจายศูนย์



พลังงานชุมชนไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยีที่สะอาด
แต่คือกระบวนการการทำให้เป็นประชาธิปไตย
การรักษาฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น และความมั่นคงทางพลังงาน

สามเครื่องยนต์พร้อมเร่ง เพื่อไปให้ถึงพลังงานท้องถิ่น

สหกรณ์พลังงานหมุนเวียน



ประชาชนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ประเภท
เครื่องจักรหรือโรงไฟฟ้าได้โดยตรง

การกำกับดูแล: สมาชิก 1 คนมี 1 เสียงใน
การโหวต

ประเทศที่ใช้: เดนมาร์ก เยอรมัน และ
สหราชอาณาจักร

การรวมกลุ่มจัดซื้อพลังงาน ระดับชุมชน (CCA)

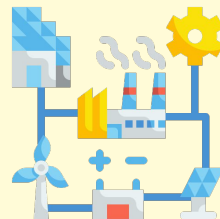


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ซื้อไฟ และจัดหา
ผู้จำหน่ายที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานยังใช้ในการส่งไฟ

การกำกับดูแล: การลงทะเบียนรูปแบบ Opt-out,
เพิ่มอำนาจซื้อ-ขยายขนาดการลงทุนเพื่อ
กำหนดเขต

ประเทศที่ใช้: รัฐแคลิฟอร์เนีย, โอไฮโอ และแมสซาชูเซตส์

ไมโครกริด



การปรับเปลี่ยนโครงข่ายให้เข้ากับ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะตามหมู่เกาะ ต้อง
คำนึงถึงการเข้าถึงและความยืดหยุ่น

การกำกับดูแล: วิสาหกิจชุมชน
ประเทศที่ใช้: อินโดนีเซีย เกาะที่อยู่ห่างไกล

ผนึกรวมความต้องการชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การรวมกลุ่มจัดซื้อพลังงาน ระดับชุมชนในสหรัฐ (CCAs)



ชาวอเมริกันราว 15% ได้รับการจัดสรรด้าน
พลังงาน จากการรวมกลุ่มจัดซื้อพลังงานระดับ
ชุมชนที่ครอบคลุมกว่า 1,850 หน่วยงานบริหาร
ท้องถิ่น (Municipalities)

กรณีศึกษารัฐแคลิฟอร์เนีย

อำนาจตลาด

ผู้ให้บริการไฟฟ้า 2 เจ้า มีอำนาจการให้
บริการเกินกว่าสิ่งที่รัฐกำหนด



ผลลัพธ์

เจ้าหนึ่งเร่งเพิ่มคุณภาพพลังงาน
ได้เป็นพลังงานที่ไร้คาร์บอน ถึง 91%



ใบอนุญาตทางสังคมจะเกิดขึ้น เมื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของโดยตรง

โครงการฟาร์มกังหันลม Middlegrunden ที่ Øresund เดนมาร์ก
กว่า 50% เป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยคนในชุมชน



รูปภาพจาก State of Green

โมเดลจากเดนมาร์ก
กฎ 20% ในโปรเจกต์ลม
กำหนดให้โปรเจกต์พลังงานที่เกี่ยวข้องลม
มอบสิทธิการเป็นเจ้าของให้กับคนเดนมาร์กอย่างน้อย 20%

ใบอนุญาตทางสังคมจะเกิดขึ้น เมื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของโดยตรง

โครงการฟาร์มโซลาร์ฯ Klettwitz Nord ที่ Klettwitz เยอรมนี



รูปภาพโดย Sean Gallup / Getty Images

โมเดลจากเยอรมัน

พลังงานของประชาชน

46% ของการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
เป็นเจ้าของโดยประชาชนและชาวนา

การฟื้นฟูมรดกอุตสาหกรรม ให้เป็นพลังงานชุมชนที่ Aberdeen สกอตแลนด์



โครงการ The Donside Hydro ที่ Aberdeen สกอตแลนด์



รูปภาพจาก Aberdeen Community Energy

2001 ยุคภาวะถดถอย

โรงกระดาษประกาศปิดตัว เลิกจ้างพนักงานกว่า 250 ตำแหน่ง โรงงานอุตสาหกรรมถูกทิ้งร้าง

2015 เกิดการทดลองเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่

บริษัทพลังงานน้ำแห่งหนึ่งระดมทุนผ่านชุมชน และติดตั้งกังหันน้ำแบบสกู 100 kW

ปัจจุบัน รายได้จากลงทุนพลังหมุนเวียน กระจายไป
ในการพัฒนาแหล่งน้ำ การควบคุมการกัดเซาะของ
แม่น้ำ และการปกป้องสัตว์ป่า

การฟื้นฟูของสกอตแลนด์เป็นหลักฐานว่า
มรดกอุตสาหกรรมสามารถแปรเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

จะรุ่งหรือจะร่วง ตัวแปรด้าน “การกำกับดูแล” เป็นตัวกำหนด กรณีศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

หมู่บ้านมูอารา เอ็งเงลลัม



ภาพจาก: Mongabay

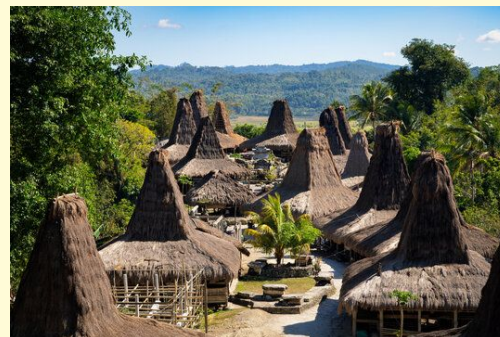
โมเดล: วิสาหกิจชุมชนจัดการ 35 kWp

ไมโครกริดจากพลังงานแสงอาทิตย์

ผลที่เกิดขึ้น: ราคาพลังงานลดลง

หัวใจสำคัญ: การตกลงร่วมกันของชุมชน เรื่อง
ค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษา

หมู่บ้านวาตุกาเร



ภาพจาก: Seeds

โมเดล: สินทรัพย์ลงทุนโดยรัฐ ไม่มีการเป็นเจ้าของ
โดยชุมชน

ผลที่เกิดขึ้น: ประสิทธิภาพโครงข่ายไม่เต็มศักยภาพ ไม่
มีส่วนจัดเก็บ คร่าวเรือนเล็กจ่ายให้กับไฟฟ้า

หัวใจสำคัญ: สินทรัพย์ไม่ได้รับการดูแล เนื่องจาก
ภาคประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ถอดรหัสอุปสรรคเรื่องพลังงานชุมชน

อุปสรรค



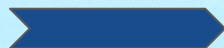
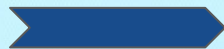
ใช้การลงทุนสูง และ
ไม่กล้าเผชิญความเสี่ยง



การผูกขาดของระบบเดิม
และข้อจำกัดของระบบ
โครงข่าย



ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค

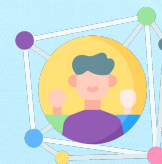


ทางออก

ตราสารหนี้สีเขียว,
การเสนอขายหุ้น สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ

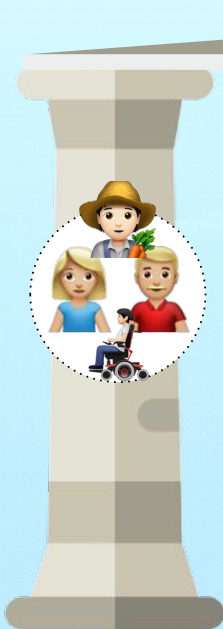
บังคับใช้กฎที่สนับสนุน
เช่น กฎ 20%
ของเดนมาร์ก

Umbrella Network

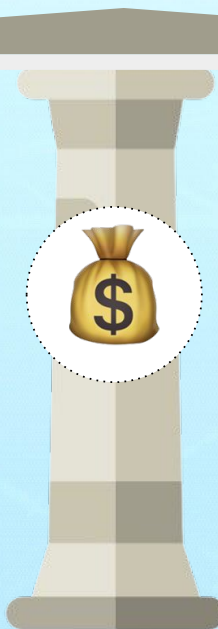


สามเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านอย่างยุติธรรม

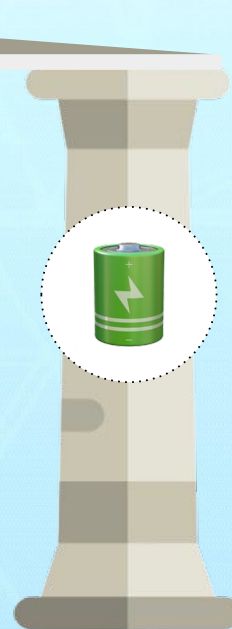
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างครอบคลุม



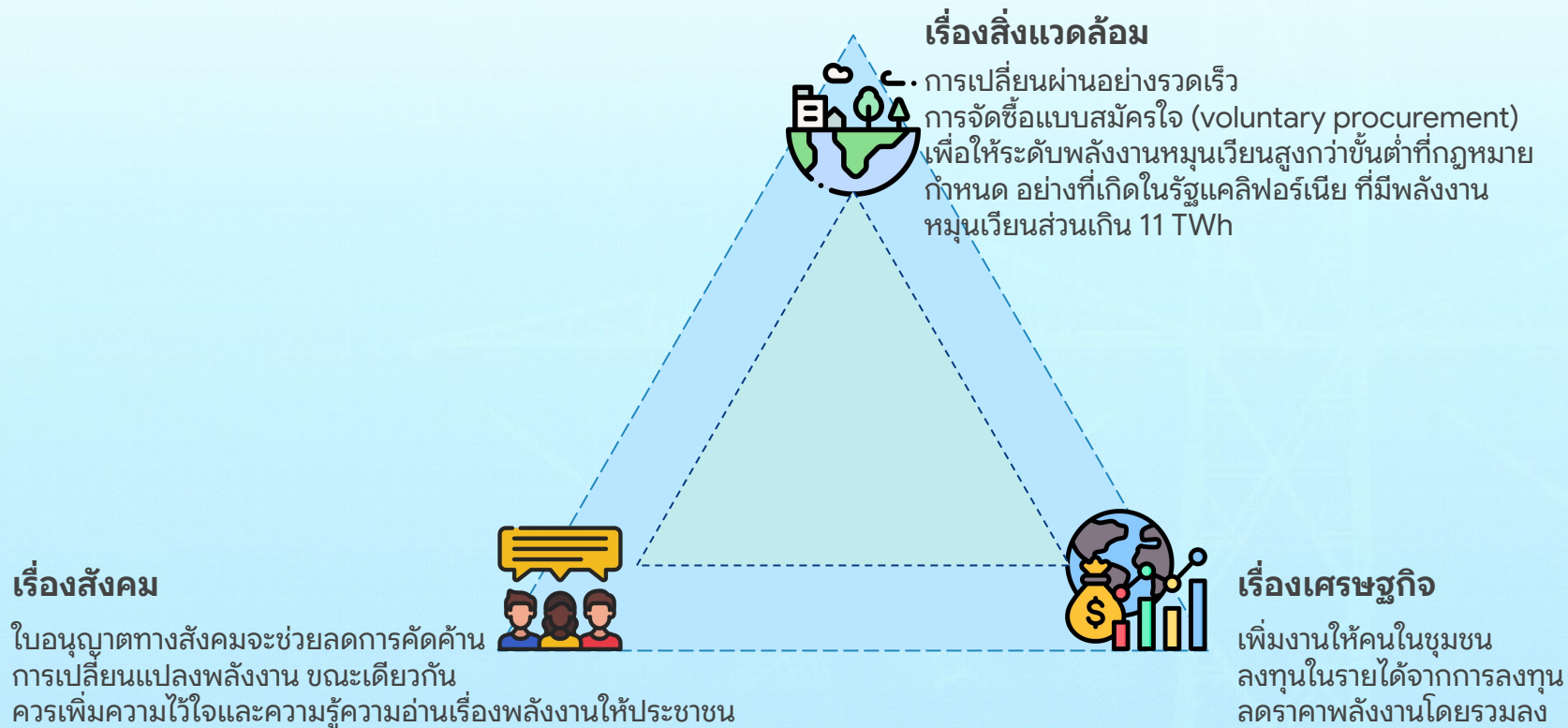
การแบ่งปันผลกำไร
ทางการเงิน



การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถในระบบพลังงาน



สามเสาหลักเรื่องพลังงานชุมชน





QR code เอกสารประกอบการนำเสนอ





QR code แบบประเมินความพึงพอใจ
เวทีรับฟังความคิดเห็นภูมิภาค

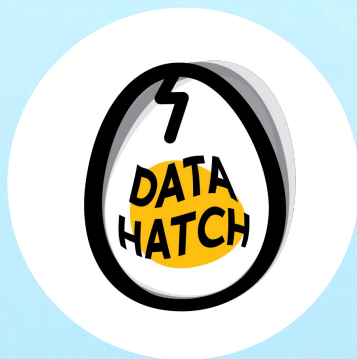




ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่

เว็บไซต์และเพจของ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- www.nhrc.or.th
- www.facebook.com/nhrc



เว็บไซต์และเพจของ
DataHatch

- www.datahatch.co
- www.facebook.com/DataHatchco

